



PUTUSAN

Nomor 6428 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BCA FINANCE Berkedudukan di Jakarta cq PT BCA FINANCE KANTOR CABANG GADING SERPONG, berkedudukan di Ruko Finansial Center, Jalan Boulevard Gading Serpong, Blok BA 2, Nomor 1, Serpong, Tangerang, Banten, diwakili oleh Para Direktur, Lim Handoyo dan Liston Nainggolan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Caecilia Yulianti, dan kawan-kawan, para karyawan PT BCA Finance, beralamat di Wisma BCA Pondok Indah, Lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah, Nomor 10, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

UNURMA PANGGABEAN, bertempat tinggal di Vila Tomang Baru, Blok F5/22, RT 03, RW 017, Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada William Parningotan Tobing, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum WLA & Partners, beralamat di Jalan Tebet Timur III, Nomor 30, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2024;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

PT ASURANSI JIWA BCA (BCA LIFE), berkedudukan di Chase Plaza, Lt. 22, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 6428 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan *a quo* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berkapasitas untuk mengurus penyelesaian kredit debitur atas nama alm. Mampe Parulian Lumban Tobing sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor Kontrak 9446007309-PK-001 tanggal 27 April 2018 serta perubahannya (Addendum I tertanggal 15 Mei 2020 dan Addendum II tertanggal 10 September 2021);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memperpanjang atau tidak mengajukan perpanjangan masa pertanggungan asuransi kredit kepada Turut Tergugat sesuai dengan jangka waktu perpanjangan pembiayaan adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat untuk menyatakan lunas dengan segala akibat hukumnya sisa angsuran sebesar Rp71.641.306,10 (tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam rupiah koma sepuluh sen) atau segala kewajiban pembayaran yang tersisa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor Kontrak 9446007309-PK-001 tanggal 27 April 2018 serta perubahannya (Addendum I tertanggal 15 Mei 2020 dan Addendum II tertanggal 10 September 2021) sejak perkara ini memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 6428 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan kontrak tidak terpenuhi (*exceptio non adimpleti contractus*);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan salah pihak (*exceptie error in persona*);
3. Gugatan Penggugat mengandung tipu daya (*exceptio doli presentis*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan balik (rekonvensi) dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah lalai/wanprestasi terhadap kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor Kontrak 9446007309-001 tertanggal 27 April 2018 *juncto* Perubahan dari Perjanjian Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 3c *juncto* Perubahan dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan Nomor Kontrak 9446007309-003 tertanggal 10 September 2021;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi seluruh kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar kerugian materiil yang jika dihitung sampai dengan tanggal 7 September 2023 adalah sebesar Rp137.304.098,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu sembilan puluh delapan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 6428 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), atau menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan kendaraan *a quo* yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merek Suzuki, type Ertiga GX M/T, tahun 2018, warna *silky silver metallic*, Nomor Polisi A 1521 ZU, Nomor Rangka MHYKZE81SHJ304521, Nomor Mesin K14BT1282632 kepada Penggugat Rekonsensi;

5. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (rekonsensi) tersebut Penggugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan rekonsensi *a quo* tidak menyebutkan dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai Tergugat Rekonsensi;
2. Gugatan rekonsensi *a quo premature* karena tidak didahului somasi kepada Tergugat Rekonsensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 553/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 2 April 2024 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan *a quo* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berkapasitas untuk mengurus penyelesaian kredit debitur atas nama Almarhum Mampe Parulian Lumban Tobing sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor Kontrak 9446007309-PK-001 tanggal 27 April 2018 serta perubahannya (Addendum I tertanggal 15 Mei 2020 dan Addendum II tertanggal 10 September 2021);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 6428 K/Pdt/2024



3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memperpanjang atau tidak mengajukan perpanjangan masa pertanggungan asuransi kredit kepada Turut Tergugat sesuai dengan jangka waktu perpanjangan pembiayaan adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat untuk menyatakan lunas dengan segala akibat hukumnya sisa angsuran sebesar Rp71.641.306,10 (tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam rupiah koma sepuluh sen) atau segala kewajiban pembayaran yang tersisa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor Kontrak 9446007309-PK-001 tanggal 27 April 2018 serta perubahannya (Addendum I tertanggal 15 Mei 2020 dan Addendum II tertanggal 10 September 2021) sejak perkara ini memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp260.500,00 (dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 641/Pdt/2024/PT DKI, tanggal 24 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Juli 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2024 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 553/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juli 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 641/Pdt/2024/PT DKI yang diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 24 Juni 2024 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Juni 2024; dan

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor Kontrak 9446007309-001 tertanggal 27 April 2018 *juncto* Perubahan dari Perjanjian Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 3570/RecCov/WTCN/2020 tertanggal 26 Mei 2020;
4. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan Nomor Kontrak 9446007309-003 tertanggal 10 September 2021 yang dibuat antara debitur yaitu pewaris Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak;
5. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 6428 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan balik (rekonvensi) dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Termohon Kasasi/Pembanding/Terlawan telah lalai/ wanprestasi terhadap kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor Kontrak 9446007309-001 tertanggal 27 April 2018 *juncto* Perubahan dari Perjanjian Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 3570/RecCov/WTC/V/2020 tertanggal 26 Mei 2020 *juncto* Perubahan dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan Nomor Kontrak 9446007309-003 tertanggal 10 September 2021;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Terlawan untuk melunasi seluruh kewajibannya terhadap Termohon Kasasi/Pembanding/ Terlawan sebesar kerugian materil yang jika dihitung sampai dengan tanggal 7 September 2023 adalah sebesar Rp137.304.098,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu sembilan puluh delapan rupiah), atau menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Terlawan untuk mengembalikan Kendaraan *a quo* yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan Merk Suzuki, type Ertiga GX M/T, tahun 2018, warna Silky Silver Metallic, Nomor Polisi A 1521 ZU, Nomor Rangka MHYKZE81SHJ304521, Nomor Mesin K14BT1282632 kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
5. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 Agustus 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon kasasi yang diterima tanggal 18 Juli 2024 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi yang diterima tanggal 8 Agustus 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Persetujuan Relaksasi dan Addendum Perjanjian I Nomor 3570/RecCov/WTC/V/2020, tanggal 26 Mei 2020 telah ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat dan telah diparaf setiap lembarnya, maka Penggugat dianggap telah mengetahui tentang adanya pertanggungan asuransi dalam poin 4 dan poin 5 Surat Persetujuan Relaksasi, maka Tergugat tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, sehingga tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa sebaliknya Penggugat terbukti telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian atas pembayaran angsuran kredit yang telah jatuh tempo, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa Penggugat telah wanprestasi sehingga tepat Penggugat dihukum untuk melunasi seluruh kewajibannya terhadap Tergugat berupa kerugian materiil serta untuk mengembalikan kendaraan *a quo* kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BCA Finance berkedudukan di Jakarta *cq* PT BCA Finance Kantor Cabang Gading Serpong dan membatalkan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 6428 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 641/Pdt/2024/PT DKI, tanggal 24 Juni 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 553/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, tanggal 2 April 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BCA FINANCE Berkedudukan di Jakarta cq PT BCA FINANCE KANTOR CABANG GADING SERPONG** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 641/Pdt/2024/PT DKI, tanggal 24 Juni 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 553/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, tanggal 2 April 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 6428 K/Pdt/2024



sebagian;

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah lalai/wanprestasi terhadap kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor Kontrak 9446007309-001 tertanggal 27 April 2018 *juncto* Perubahan dari Perjanjian Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 3570/RecCov/WTC/V/2020 tertanggal 26 Mei 2020 *juncto* Perubahan dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan Nomor Kontrak 9446007309-003 tertanggal 10 September 2021;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi seluruh kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar kerugian materiil yang jika dihitung sampai dengan tanggal 7 September 2023 adalah sebesar Rp137.304.098,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu sembilan puluh delapan rupiah), atau menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kendaraan *a quo* yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merk Suzuki, type Ertiga GX M/T, tahun 2018, warna Silky Silver Metallic, Nomor Polisi A 1521 ZU, Nomor Rangka MHYKZE81SHJ304521, Nomor Mesin K14BT1282632 kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 6428 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Anggi Prayurisman, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Anggi Prayurisman, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 6428 K/Pdt/2024